



訴願決定書

案 號： 1131121001
要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願
發文日期： 民國 113 年 09 月 25 日
發文字號： 新北府訴決字第 1131521720 號
相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條
民法 第 1086、12 條
訴願法 第 14、19、44、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1131121001 號

訴願人 紀○宏

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 111 年 11 月 24 日新北環稽字第 00-000-000039 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之，且以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。提起訴願逾法定期間者，原處分即歸確定，如仍對之提起訴願，受理訴願機關應為**不受理**。此觀訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 77 條第 2 款之規定甚明。
- 二、次按訴願法第 19 條規定：「能獨立以法律行為負義務者，有訴願能力。」、第 20 條規定：「**無訴願能力**人應由其法定代理人代為訴願行為（第 1 項）。…關於訴願之法定代理，依民法規定（第 3 項）。」、第 44 條規定：「對於**無訴願能力**人為送達者，應向其法定代理人為之…（第 1 項）。…法定代理人、代表人或管理人有 2 人以上者，送達得僅向其中 1 人為之（第 3 項）。」，及民國（下同）112 年 1 月 1 日修正前民法第 12 條規定：「滿 20 歲為成年。」、同法第 1086 條第 1 項規定：「父母為其未成年子女之法定代理人。」。
- 三、復按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」、第 73 條第 1 項規定：「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」、第 74 條第 1 項及第 2 項規定：「送達，不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，1 份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另 1 份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達（第 1 項）。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關（第 2 項）。」。又法務部 93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號書函：「按行政機關或郵政機關依行政程序法第 74 條第 1 項規定為送達者，如於應受送達處所確已完成文書寄存於送達地之地方自治、警察機關或郵政機關（限郵務人員送達適用），…

無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日視為收受送達之日期，而發生送達效力…。」。

四、卷查訴願人係 00 年 0 月 00 日出生，於原處分機關以 111 年 11 月 24 日新北環稽字第 00-000-000039 號裁處書（下稱系爭裁處書）為裁處時，係未成年人，並無訴願能力，如不服系爭裁處書所為之處分，依前揭規定，應由法定代理人於行政處分達到之次日起 30 日內代為提起訴願，逾期未提起者，該行政處分即告確定。經查系爭裁處書於 111 年 12 月 6 日送達至訴願人及其法定代理人紀○興之住居所地址：「新北市○○區○○街 5 巷 11 號 2 樓」時，郵務人員因未獲會晤訴願人之法定代理人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，乃製作送達通知書兩份，1 份黏貼於送達處所之門首，另 1 份置於該送達處所信箱或其他適當位置，並將系爭裁處書寄存於送達地之三○忠○路郵局，揆諸前揭行政程序法第 74 條第 1 項、第 2 項規定及法務部 93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號書函意旨，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日（即 111 年 12 月 6 日）視為收受送達之日期，而發生送達效力；又系爭裁處書內亦已教示訴願人不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關，此有系爭裁處書及其送達證書影本等附卷可稽。是核計本案 30 日之提起訴願期間，應自 111 年 12 月 7 日起算，因訴願人及其法定代理人紀惠興之住居所地址位於新北市，無須扣除在途期間，其訴願期間應至 112 年 1 月 5 日屆滿，然訴願人遲至 113 年 7 月 19 日始提起訴願，此有訴願書上機關收文章所載日期可考，是本件訴願之提起已逾越 30 日之法定不變期間，揆諸前揭條文規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，非法所許。本件訴願為程序不合，自不應受理。

五、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦
委員 陳立夫
委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 董鈺琪
委員 林泳玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 9 月 25 日